

1509191-24.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/07/2022
... casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, E DIREÇÃO PERIGOSA (Art., 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, e art. 309, 'caput', do CTB) - Pleito de absolvição quanto ao roubo - Impossibilidade - Materialidade e autoria sobejamente comprovadas - Validade da palavra da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509191-24.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1509191-24.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2105972/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 24380897 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2105972 - 89º D.P. JARDIM TABOAO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRANDOM STEVEN AURELIANO VILLENA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Brandom Stevem Aureliano Villena, devidamente qualificado na fl. 16, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal, porque no dia 18/abril/2022, por volta das 13h50, na Avenida Giovanni Gronchi, 5919, Morumbi,

nesta cidade, teria subtraído, para si, dois pares de chinelo, marca Rider, quatro camisas licenciadas do Corinthians e três da marca Nike, de propriedade da empresa vítima Loja Centauro e, logo após subtraídos os bens, empregou violência e grave ameaça contra as vítimas Kerlon Maxwell D'Eça Reis e Jackson dos Santos Cães Júnior, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

Consta na denúncia que, o acusado adentrou o estabelecimento vítima, loja de roupas que fica situada no interior do Shopping Center Jardim Sul, retirou dos mostruários as vestimentas descritas acima e as guardou no interior de uma sacola, subtraindo-as; ocorre que o funcionário da loja - Kerlon -, que já tinha presenciado o suspeito no local em outras oportunidades tentando subtrair os bens da Centauro, viu o momento em que o averiguado guardou uma das camisetas subtraídas no interior de uma sacola; assim, com a finalidade de impedir o crime, Kerlon questionou o suspeito, momento em que esse fez ameaças de mal injusto e grave ao ofendido e saiu da loja na posse dos bens subtraídos; nesse contexto, Kerlon, com ajuda do funcionário Jackson, foi ao encalço do averiguado, que já estava do lado de fora do estabelecimento, próximo as escadas rolantes, na saída do shopping, e o abordaram, oportunidade em que passou a agredir as vítimas, tentando desferir socos, ao mesmo tempo em que tentava pegar uma tesoura e um canivete que tinha em seu bolso, de modo a garantir a detenção dos vestuários para si; no entanto, o suspeito foi contido pelos ofendidos; policiais militares foram acionados; em busca pessoal, foram apreendidas na posse do averiguado 02 (dois) pares de chinelos da marca Rider, 04 (quatro) camisas licenciadas do Corinthians e 03 (três) camisas da marca Nike.

A denúncia (fls. 61/62) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/39) e foi regularmente recebida em 09/maio/2022 (fls. 64/66).

Devidamente citado/notificado (fl. 90), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 95).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas (áudio - audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o acusado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas Alegações Finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela desclassificação do crime de roubo, para o de furto tentado; em pedido subsidiário, requereu a fixação da pena no mínimo legal, iniciando-se o cumprimento da pena no regime aberto.

É o relatório.

Decido.

Ao cabo da instrução verifica-se que os fatos descritos na denúncia foram demonstrados, de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

O interrogando Brandom Stevem Aureliano Villena, 21 anos, chileno, confessou a autoria delitiva; estava sem dinheiro e passando fome; acabou praticando o crime de furto; pegou os objetos, mas foi abordado em seguida, devolvendo a sacola; acabou sendo agredido; não é verdade que tenha agredido alguém naquele dia, na verdade, acabou sendo agredido (áudio sistema SAJ).

Em que pese a confissão relativa ao furto, a versão apresentada pelo acusado não subsiste ao exame dos elementos de prova produzidos, de sorte que deve ser afastada, devendo prevalecer a tese escorada pelo Ministério Público, no sentido de que houve um crime de roubo impróprio.

Analisemos a prova oral produzida em juízo.

A vítima Jackson dos Santos Cães Júnior disse que estava na hora do almoço quando Thamires pediu auxílio sobre o réu que tentava furtar; ele estava para sair da loja, já havia passado pelos sensores; pediu para ele deixar as coisas; ele dizia que não havia pego nada, momento em que ele empurrou Kerlon, indo pra cima dele e do depoente também; ele pretendia agredi-los; ele só se acalmou com a chegada dos seguranças do shopping; reconheceu o réu através do Teams (foi colocado ao lado de outros dois no reconhecimento); o réu ainda estava com os pertences da loja quando foi abordado, dentro de uma sacola com o fundo prateado; ele também portava um canivete, que só foi percebido após ele ter sido contido; o réu ameaçou diversas vezes o Kerlon, dizendo que, quando solto, ia pegar o Kerlon; a abordagem do depoente aconteceu fora da loja; o acusado já havia sido detido outras vezes

tentando furtar, sempre devolvendo os pertences quando indagado, mas dessa vez ele foi pra cima (áudio sistema SAJ).

O ofendido Kerlon Maxwell D'Eça Reis relatou que, assim que chegou no serviço, a supervisora Thamires identificou o réu; ele era conhecido da loja por causa de tentativa de furtos; o tratou como se fosse cliente, mesmo sabendo que ele estava furtando; ofereceu ajuda, e ele foi bem agressivo; ele não devolveu os produtos, momento em que o depoente informou o segurança; o réu foi pra cima do depoente, como se fosse agredi-lo; houve intervenção do outro segurança que conseguiu detê-lo; ele tentou agredir o depoente, sendo necessário aborê-lo; ele xingava, ameaçava o tempo todo; dentro da sacola ainda estavam os produtos furtados; ele portava também um canivete e uma tesoura dentro da sacola; reconheceu o réu através do TEams com certeza absoluta; no momento que o réu foi pra cima para agredir, ele foi detido pelo depoente e seu colega; ele ameaçou o depoente o tempo todo, chegando a colocar a mão no depoente (áudio sistema SAJ).

Portanto, quanto à materialidade do roubo, existe prova suficiente da subtração dos bens da empresa vítima. O depoimento dos ofendidos como o da testemunha, somados à confissão do acusado confirmam a subtração.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o acusado efetivou o roubo impróprio.

A tese da defesa para o afastamento do roubo impróprio não merece prosperar.

Diz o §1º, do artigo 157 do Código Penal: Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. É o caso dos autos. O denunciado, após surrupiar os bens da empresa vítima, ao ser abordado por elas já do lado de fora do estabelecimento, tentou agredir Kerlon, sendo contido pelos dois funcionários da loja que o flagraram ainda com os pertences subtraídos, além de uma tesoura e um canivete.

Como se vê, os depoimentos das vítimas, além da confissão parcial do réu, confirmam que o roubo impróprio foi perpetrado pelo denunciado.

Desta forma, esta configurada a hipótese do §1º, do artigo 157 do Código Penal.

Os bens subtraídos foram recuperados somente após as vítimas terem abordado o denunciado nas proximidades da saída do shopping, o que torna o delito consumado, uma vez que por um breve espaço de tempo o denunciado obteve a posse tranquila da res.

E, ainda, se assim não fosse, há a Súmula 582, STJ que colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo impróprio.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em juízo procede. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre o acusado. É o quanto basta à condenação.

Note-se que não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que a vítima tenha falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

E, a palavra da vítima, que reconheceu o réu como o criminoso que a assaltou, se reveste de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, E DIREÇÃO PERIGOSA (Art., 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, e art. 309, 'caput', do CTB) – Pleito de absolvição quanto ao roubo – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente comprovadas – Validade da palavra da vítima, que reconheceu o acusado em juízo – Condenação bem lançada – Penas criteriosamente dosadas – Regime fechado único adequado à espécie –

Substituição da pena privativa de liberdade defesa, à luz da do art. 33, §2º, "a", do CP - Recurso desprovido.(TJSP; Apelação Criminal 1501832-89.2019.8.26.0628; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

1. Apelação Criminal - Roubos duplamente qualificados (concurso de agentes e emprego de arma), em concurso formal, praticados em clínica médica. 2. Nulidade processual - Eventual irregularidade ocorrida no inquérito não se transfere para o processo - Preliminar afastada. 3. Materialidade delitiva, não impugnada, comprovada por boletim de ocorrência, relatório de investigação policial e prova oral. 4. Autoria bem demonstrada pela palavra da vítima, que reconheceu o réu como um dos autores do roubo em ambas as fases da persecução penal, e pela confissão extrajudicial do acusado. 5. Qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes provadas pela palavra da vítima. 6. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 7. Penas dosadas dentro dos parâmetros legais e com critério de razoabilidade - Condenações anteriores com trânsito em julgado, mesmo depois de passados os 5 anos previstos no artigo 64, inciso I, do Código Penal, continuam sendo válidas para a identificação de maus antecedentes - Acréscimo de 2/5 em razão das majorantes reconhecidas - Fração que observa os limites legais e não se afasta do razoável - Especificidades do caso concreto que autorizam o aumento realizado. 8. Regime prisional - O regime fechado é o mais consentâneo com as circunstâncias dos crimes e a personalidade e a periculosidade reveladas pelo acusado - Interpretação do artigo 33 do Código Penal. 9. Prequestionamento - Impossibilidade de enfrentamento das questões não suscitadas - Descabe prequestionar artigos sem qualquer motivação. 10. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0089784-42.2017.8.26.0050; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica. Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Assim, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se à condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Cód. Penal.

O réu é não possui antecedentes (fl. 84).

À míngua de outros elementos informativos, sua personalidade e conduta social não de ser tidos como abaixo da média.

Atento, ainda, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Deixo de reconhecer as atenuantes da confissão e menoridade vez que a pena foi fixada em seu mínimo legal.

O valor de cada dia multa será o mínimo legal, isto ante a pouca fortuna do réu, dado emergente dos autos.

REGIME DE PENA

Levando-se em conta as diretrizes estabelecidas nos artigos 33, §2º, 'b', 'c' e §3º e 59, todos do Código Penal, bem como o montante imposto na pena, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no aberto.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em Juízo e o faço para declarar Brandom Stevem Aureliano Villena, qualificado na fl. 16, incurso no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicialmente aberto - da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda quaisquer substituições ou favores legais ao condenado.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Em razão da pena e do regime inicial de cumprimento imposto, faculto ao acusado o direito de recorrer desta em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado imediatamente.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P.I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 25 de julho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)